

지적사항

(3)

지입자재 설계단가 산출 오류에 따른 손해배상 협의

권고 - ㉠부, ㉡부

【현황 및 근거】

- 「□▽기지 #1~4 저장탱크 설계 및 건설사업관리 용역 과업내용서」 계약상대자가 고의 또는 과실로 발주자에게 재산상의 손해를 발생하게 한 경우 이를 배상해야 함
- 「용역계약일반조건」 제38조(분쟁의 해결) 계약당사자간의 분쟁은 협의로 해결
- 협의가 이루어지지 아니할 때에는 법원의 판결 또는 중재법에 의한 중재

【문제점】

- ① (CGB 운송비단가 과다산출) 설계가 과다 계상에 따른 공사금액 과다계상
- ② (손해배상 협의 필요) 계약상대자의 과실에 대한 책임 및 재발방지방안 필요
- 계약상대자의 계약서 상 손해배상 책임에 따라 손해배상 협의 필요

【조치할 사항】

- ▶ 과다계상한 공사금액의 배상방안을 강구하여 설계사의 이행을 촉구하도록 권고